

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5866/2538

ธนาคาร กรุงเทพพพาณิชยการ จำกัด

นาง ธาติพย์ เหลืองสว่าง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 349, มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 90 เดิม (1), มาตรา 172 วรรคสอง

การที่จำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้ฝ่ายเดียวทำหนังสือรับสภาพหนี้โดยยอมใช้หนี้ให้แก่โจทก์เจ้าหนี้โดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเป็นเพียงขอเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้เท่านั้นส่วนหนี้เดิมมีอยู่อย่างไรคงมีอยู่อย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้จึงไม่เป็นการแปลงหนี้เดิมจึงหาระงับไปไม่จำเลยที่2ยังต้องร่วมรับผิดชอบจำเลยที่1อยู่ ฟ้องโจทก์ได้บรรยายว่าจำเลยที่1ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์จำนวนเงินเท่าไรมีจำเลยที่2ค้ำประกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมถือว่าคำฟ้องโจทก์แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้วโดยระบุที่มาของหนี้จำนวนหนี้ที่ค้างชำระและความรับผิดชอบของจำเลยที่1และที่2ไว้ชัดแจ้งแล้วว่าจะต้องรับผิดชอบอย่างไรฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม เอกสารส่วนหนึ่งของบัญชีกระแสรายวันซึ่งจำเลยที่1เปิดไว้กับโจทก์ซึ่งเป็นเอกสารเป็นชุดมีจำนวนประมาณ70แผ่นกรณีจึงต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา90(1)เดิมคู่ความฝ่ายที่อ้างอิงพยานหลักฐาน เช่นที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องยื่นหรือส่งสำเนาเอกสารให้จำเลยตรวจสอบก่อน3วัน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ สาขาพิจิตร เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี วันเดียวกันนั้น จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 1309 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์จำนวน 1,125,195.23 บาท วันที่ 4 เมษายน 2529 จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์จำนวนดังกล่าว ตกลงผ่อนชำระให้โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท จนกว่าจะครบนับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2529 เป็นต้นไป โดยมีจำเลยที่ 3 ยอมผูกพันตนเข้าค้ำประกันหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวทุกประการ ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องเป็นเอกสารปลอม ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหลังจากวันที่ 4 เมษายน 2529 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว จำเลยที่ 2 จึงหลุดพ้นความรับผิดชอบผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันการหักทอนบัญชีของโจทก์ไม่ถูกต้อง ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 1,125,195.23 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จให้จำเลยที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินแก่โจทก์เฉพาะงวดที่จำเลยที่ 1 ผิดนัดนับแต่วันทำหนังสือรับสภาพหนี้ คือวันที่ 4 เมษายน 2529 จนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษานี้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าชำระหนี้เสร็จหากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ ให้ยึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 1309 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวออกขายทอด

ตลาดนำเงินขำระหนี้โจทก์ หากได้เงินไม่พอขำระหนี้ให้ยึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสาม
ขำระหนี้แก่โจทก์จนครบ

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการแรกว่า การที่จำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์เป็นการแปลงหนี้ใหม่หรือไม่เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ฝ่ายเดียวทำหนังสือรับสภาพหนี้โดยยอมใช้หนี้ให้แก่โจทก์เจ้าหนี้ โดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเป็นเพียงขอเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้เท่านั้น ส่วนหนี้เดิมมีอยู่อย่างไร คงมีอยู่อย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ จึงไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ หนี้เดิมจึงหาระงับไปไม่ จำเลยที่ 2 ยังต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 อยู่ ปัญหาวินิจฉัยประการที่สองมีว่าฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่เห็นว่า ฟ้องโจทก์ได้บรรยายว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ จำนวนเงินเท่าไร มีจำเลยที่ 2 ทำสัญญากู้ร่วมกันโดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม คิดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2529 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์จำนวนเท่าไร จึงขอบังคับให้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ถือว่าคำฟ้องโจทก์แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นแล้ว โดยระบุที่มาของหนี้ จำนวนหนี้ที่ค้างชำระและความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไว้ชัดแจ้งแล้วว่าจะต้องรับผิดชอบอย่างไร ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม ปัญหา วินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า โจทก์มิได้ส่งสำเนาเอกสารให้จำเลยตรวจสอบก่อน 3 วัน จึงรับฟังไม่ได้นั้น จำเลยที่ 1 ได้แถลงค้านต่อศาลศาลชั้นต้นว่าโจทก์มิได้ส่งสำเนา เอกสารหมาย จ.7,จ.9 แผ่นที่ 1 ถึงที่ 9 และแผ่นที่ 20 ให้แก่จำเลยตรวจสอบก่อน

วันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 6 ธันวาคม 2523 นั้น เห็นว่าเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 40 ซึ่งจำเลยที่ 1 เปิดไว้กับโจทก์ซึ่งเป็นเอกสารเป็นชุดมีจำนวนประมาณ 70 แผ่นตามเอกสารที่จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกจากโจทก์ กรณีจึงต้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 (1) เดิมที่ใช้บังคับขณะมีการ แกลงคัดค้านซึ่งบัญญัติว่า"เมื่อคู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารเป็นชุด ซึ่งคู่ความอีกฝ่าย หนึ่งทราบดีอยู่แล้วหรือสามารถตรวจตราให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่และความ แท้จริงแห่งเอกสารนั้น เช่นจดหมายโต้ตอบระหว่างคู่ความในคดีหรือสมุดบัญชีการ ค้าและสมุดบัญชีธนาคาร หรือเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่นคู่ความฝ่ายที่อ้างอิงพยาน หลักฐานเป็นชุดเช่นที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องยื่นหรือส่งสำเนาเอกสารนั้น" ดังนั้นการที่ศาลชั้น ต้นรับฟังพยานเอกสารของโจทก์ดังกล่าวจึงชอบแล้วฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ